



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק מס' 18/11

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

התובעת: נציגות הבית המשותף מרח' בן יהודה 153 תל אביב
ע"י ב"כ עוה"ד אהוד עובדיה ואח'
מרחוב קרליבך 13 תל אביב

- נ ג ד -

הנתבע: עופר אגם
מרחוב אילת 11/1 חולון

- נ ג ד -

הצדדים השלישיים: 1. אהרון בן אהרון
2. אליהו בן אהרון
3. אביקם בן אהרון
שלושתם מרחוב בן יהודה 153 תל אביב

ה ח ל ט ה

התובעת, נציגות הבית המשותף ברחוב בן יהודה 153 תל אביב הבנוי על חלקה 47 בגוש 6901 (להלן: "הבית"), הגישה תביעה, בין היתר, כנגד הנתבע דנן, בעלים של יחידה בבית (תת חלקה 7).

לטענת התובעת, הנתבע לא שילם את חלקו בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף של הבית לתקופה שהחל מחודש 06/08.

לטענת הנתבע הנכס נרכש רק בחודש 10/08 ולפיכך כל החיובים הקודמים לתקופה זו חלים על הבעלים הקודם. כמו כן טוען הנתבע כי הנכס שבבעלותו מוחזק על ידי דיירים מוגנים אשר עושים בו שימוש מסחרי ולכן חובת התשלום מוטלת עליהם. בהקשר זה הוגשה על ידי הנתבע הודעה לצד שלישי כנגד הדיירים המוגנים.

לאחר שקראתי את ההודעה לצד שלישי אני מורה על מחיקתה על הסף מחמת העדר סמכות עניינית לדון בה.

סמכותו של מפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים נקבעה בסעיף 72 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 (להלן: "חוק המקרקעין").

עילת התביעה כנגד הנתבע הינה על פי סעיף 58 לחוק המקרקעין ולפיכך הינה במסגרת סמכויותיו של המפקח.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק מס' 18/11

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

על פי סעיף 73 לחוק המקרקעין הזכאים להביא סכסוך להכרעתו של המפקח הם "(1) כל בעל דירה או צד אחר לסכסוך על פי סעיף 72 (לרבות "מחזיק הדירה מטעם בעל הדירה" בהתאם להוראת סעיף 72(ג) לחוק, א.ס. (2) נציגות הבית המשותף".

בע"א (ת"א) 554/96 טיולי השלושה בע"מ נ' אולמי רון הרצליה בע"מ (טרם פורסם) (להלן: **"פרשת טיולי השלושה"**) נפסק בהקשר זה כי כוונת המחוקק היתה שלא לאפשר לשוכר לשעה להתדיין בפני המפקח משום שאינו בעל דירה והוא אינו מחזיק בדירה מטעם בעל הדין אלא הוא מחזיק בה מכוח הסכם שכירות. לפיכך, זכויותיו של השוכר הינן זכויות אובליגטוריות בלבד **בהתאם לתנאי השכירות** להבדיל, למשל, מרוכש בעל הערת אזהרה, בו ניתן לראות כמחזיק מטעם הבעלים בהתאם לסעיף 72(ג) לחוק המקרקעין.

הלכה זו אושרה בע"א (ת"א) 1730/99 צ.ה.ר. חברה לפיתוח ובניין בע"מ ואח' נ' יום טוב עבוד שבבי (1987) בע"מ (לא פורסם) (להלן: **"פרשת צ.ה.ר."**).

בע"א 1480/02 גרש אפריים נ' נציגות הבית המשותף (פורסם בנבו) סוקר בית המשפט את ההלכות בעניין דנן:

"שם (בפרשת צ.ה.ר., א.ס.) היה מדובר בעילה של תביעת הנציגות כנגד שוכר לשעה בהוצאות האחזקה השוטפת של הבית המשותף. כב' השופטת חיות הגיעה למסקנה כי עילת התביעה כנגד השוכר קמה מכוח חוזה השכירות שבינו לבין הבעלים, קרי בעל הדירה, ולכן אין הוא נכנס בגדר האמור בסעיף 72(ג) לחוק אשר מרחיב את סמכות המפקח בסכסוכים בהם מוסמך המפקח לדון, הרחבה הנוגעת לזהותם של המתדיינים בפניו באופן שיוכלו להתדיין בפני המפקח בעניינים המנויים בסעיפים 72(א) ו-72(ב) לחוק לא רק בעלי הדירות אלא גם **"מחזיק הדירה מטעם בעל הדירה"**, אם הוא צד לסכסוך, וכן **"מחכיר לדורות ומחכיר משנה לדורות"**, אם הוא צד לסכסוך. בנסיבות אותו עניין הנתבעים היו שוכרים וחובתם בתשלום הוצאות אחזקת הבית המשותף נבעה מכוח הקשר החוזי שנוצר בינם לבין בעל הדירה, ולא מכוח הסעיפים שפורטו בחוק המקרקעין ובסעיף 72(א) לחוק. בעל הדין הנכון בנסיבות אותו עניין, אותו ניתן היה לתבוע, היה בעל הדירה ולא השוכר"

ובהמשך קובע בית המשפט

"על כן יש לאבחן את הקביעות בפסקי הדין של כב' השופט פורת (בפרשת טיולי השלושה, א.ס.) ושל כב' השופטת חיות (בפרשת צ.ה.ר., א.ס.) **למקרים בהם עילת התביעה נובעת ממקור חוזי ולא מכוח סעיף 58 לחוק המקרקעין ו/או התקנון המצוי**" (ההדגשות שלי, א.ס.).

יוצא, אם כן, כי בסכסוכים חוזיים שבין בעל דירה לבין מי שאינו בעל דירה בבית, אין מפקח על רישום מקרקעין מוסמך לדון, וזהו הסכסוך בהודעה לצד שלישי דנן.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

תיק מס' 18/11

**לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב**

ויוודגש, בהתאם להוראת סעיף 52 לחוק המקרקעין, בעל דירה מוגדר לרבות חוכר לדורות או חוכר משנה לדורות. הצדדים השלישיים דנן הינם שוכרים מוגנים בנכס של הנתבע ולפיכך אינם עונים להגדרת חוכר לדורות שבסעיף 1 לחוק המקרקעין.

אומנם, אין המדובר בהליך דנן בשוכרים בשכירות חופשית בלתי מוגנת. אולם, למעשה, בהקשר להליכים המתנהלים בפני, גם שוכר מוגן דינו כ-"שכור לשעה" בהתאם להלכות המצוטטות לעיל.

זכויותיו של דייר מוגן, בדומה לשוכר לשעה, מקורן בזכויות חוזיות אובליגטוריות. אומנם, זכויות אובליגטוריות אלו כפופות להוראות חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], תשל"ב – 1972 והדינים הסובבים אותו. אולם, אין בהוראות אלו להפוך את זכות השכירות המוגנת לזכות קניין, למשל, כמו זכויותיו של רוכש בעל הערת אזהרה. ויוודגש, שוכר מוגן אף אינו זכאי כלל לרישום הערת אזהרה בפנקסים בגין זכויותיו.

ניהול ההליך כנגד הצדדים השלישיים יביא, לפיכך, בהכרח, לדיון בעילות מכח דיני החוזים, עילות שכאמור מפקח על רישום מקרקעין אינו מוסמך לדון בהן.

תקנה 71 לתקנות המקרקעין (נהול ורשום), התש"ל - 1969 אמנם מחילה את תקנות סדר הדין האזרחי בשינויים המחויבים על סדרי הדין בפני המפקח בכל עניין שלא נקבעה לגביו הוראה אחרת בחוק או בתקנות המקרקעין. אולם, אין בכוחו של מחוקק המשנה אשר התקין את תקנה 71 להעניק למפקח סמכות עניינית שלא ניתנה לו בחוק המקרקעין על ידי המחוקק הראשי.

יובהר כי אין בהחלטתי זו כדי לפגוע בזכותו של הנתבע להגיש תביעה נגד הצדדים השלישיים בעילות תביעה הקיימות לו על פי הסכם השכירות ו/או על פי כל דין בפני בית המשפט המוסמך.

המזכירות תשלח ההעתק ההחלטה לצדדים באמצעות הדואר.

ניתנה בלישכתי בתאריך, א' אדר ב תשע"א, 07 מרץ 2011, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב